

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0822336-27.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JONISSE MORAES PINHEIRO.

ADVOGADO: Higor Thiago Monteiro Santos – OAB/PA 15.960

IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JONISSE MORAES PINHEIRO contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital proferido nos autos da ação de execução (proc. 0194280-18.2016.8.14.0301).

Distribuído por sorteio a minha relatoria, identifiquei a prevenção da Eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, em vista de mandado de segurança anterior, impetrado contra ato judicial oriundo do mesmo processo de origem. Determinei a redistribuição da ação à Sua Excelência (ID 30968820).

A Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque prolatou decisão rejeitando a prevenção apontada, sob a justificativa de que “o mandado de segurança constitui ação autônoma e não se equipara a recurso, razão pela qual não incide a regra do art. 930, parágrafo único, do CPC” e que “não há prevenção para julgamento de novo mandado de segurança quando o writ anterior, embora relacionado ao mesmo processo de origem, já foi definitivamente julgado e arquivado, inexistindo conexão apta a justificar a fixação de competência interna”. Diante disso, determinou a devolução do feito a minha relatoria.

Pois bem, com a devida vênia, hei de discordar das premissas estabelecidas na decisão da Eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Pelo que depreendo, Sua Excelência indica que o fato de se tratar de dois mandados de segurança, ou seja, **duas ações autônomas**, ainda que oriundas do mesmo processo, não incidiria a regra de distribuição por prevenção, a qual, por dedução lógica, só se aplicaria aos **recursos** oriundos do mesmo processo.

Apontou ainda que o mandado de segurança anterior fora julgado antes da distribuição do presente *writ*, fato que também justificaria a distribuição por sorteio deste processo por ficar afastada a conexão e o risco de decisões conflitantes.

Todavia, a norma regimental prevista no caput do artigo 116 dispõe que “a distribuição da **ação** ou do recurso **gera prevenção para todos os processos** a eles vinculados por conexão, continência ou **referentes ao mesmo feito**.”

De onde se conclui que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio de seu regimento interno estipulou que, além dos recursos, as ações referentes ao mesmo processo também induzem a prevenção. Sob esse fundamento, com a devida vênia, penso não subsistir o fundamento esgrimido pela Eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque,

segundo o qual, por se tratar de ação autônoma, o mandado de segurança não se enquadraria nas regras de distribuição por prevenção, mesmo porque a premissa é lastreada em julgados de tribunais estaduais diversos (Minas Gerais e Ceará), os quais devem possuir regras regimentais divergentes das normas estabelecidas neste Tribunal de Justiça do Pará.

Por se estabelecer a regra de prevenção direta, ou seja, de ações ou recursos referentes ao mesmo processo de origem, também não deve prevalecer o argumento da Eminente Desembargadora de que a conexão entre os dois mandados de segurança não está configurada ante o julgamento prévio do primeiro MS, antes da distribuição da presente ação.

A regra da Súmula 235, do STJ, positivada pelo §1º, do artigo 55, do CPC, apenas se aplica a recursos ou ações referentes à processos conexos, mas não a recursos ou ações referentes ao mesmo processo. Nestes casos, a prevenção incide independente do primeiro recurso ou ação já ter sido julgado, uma vez que a regra do caput do artigo 116, do RITJEPa, não estabelece condicionante para a distribuição por prevenção.

Com essas considerações, mantenho a minha decisão anterior que apontou a competência por prevenção da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, razão pela qual SUSCITO A DÚVIDA SOBRE PREVENÇÃO a ser dirimida pela Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 29-A, I, "I", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

À Secretaria para extrair as peças necessárias e formar os autos eletrônicos do incidente, distribuindo-o a um dos membros desimpedidos do citado órgão de Julgamento

Belém, 09 de abril de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator